



『신용정보법』 위반사례로 보는 개인신용정보 보호

2018. 9.

교육자료 개요

발간 목적

- ◆ 금융회사 등의 자율규제 역량 강화를 지원하여 금융업 전반의 개인신용정보 보호 수준을 향상시키고자 함

교육자료 구성

- ◆ 개인신용정보의 수집·이용·제공·위탁·삭제(파기) 등의 처리단계별 준수 필요사항을 설명하고, 각 처리단계별 신용정보법 위반사례 및 개선 필요 사례를 제시하여 금융회사 등의 법규준수 및 개인신용정보 보호 능력을 강화

※ 본 사례는 금융감독원 홈페이지 “검사·제재” > “제재관련 공시”에 공개된 사례

교육자료 활용

- ◆ 금융회사 등은 개인신용정보 보호 체계에 대한 인식제고 및 보호 수준 강화를 위해 본 교육자료를 임직원 및 수탁자에 대한 개인신용정보 보호 관련 교육에 활용할 수 있음

※ 개인정보 보호법, 전자금융거래법 및 정보통신망법 등의 타 법령 관련 내용은 포함되어 있지 않으니 이 점 유의해 주시기 바람

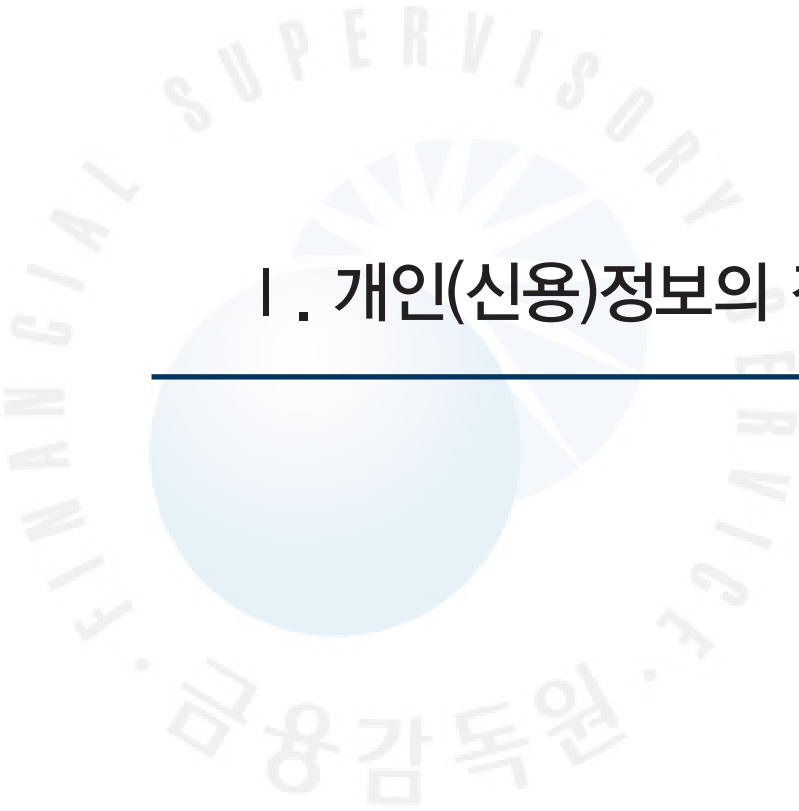
목 차

I. 개인(신용)정보의 정의

II. 개인(신용)정보 보호 관련 법률

III. 「신용정보법」상 개인신용정보 보호의무





1. 개인(신용)정보의 정의

I. 개인(신용)정보의 정의

개인정보

◆ 살아있는 개인에 대한 정보로 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을
알아 볼 수 있는 정보

※ 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보를 포함

신용정보

◆ 금융거래 등 상거래에 있어서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보

(예) 특정 신용정보주체 식별 정보, 거래내용 판단정보, 신용도 판단정보, 신용거래능력 판단정보 등

개인신용정보

◆ 신용정보 중 개인의 신용도와 신용거래능력 등을 판단할 때 필요한 정보로서 기업 및
법인에 관한 정보를 제외한 살아 있는 개인에 관한 신용정보

※ 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보를 포함

I. 개인(신용)정보의 정의

개인신용정보의 종류

1. 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보

- 생존하는 개인의 성명, 연락처, 주소, 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 성별, 국적 및 그 밖에 이와 비슷한 정보(2호~5호까지의 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 해당)

2. 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보

- 개인의 대출, 보증, 담보제공, 당좌거래(가계당좌거래 포함), 신용카드, 할부금융, 시설대여와 금융거래 등 상거래와 관련하여 그 거래의 종류, 기간, 금액 및 한도 등에 관한 사항

3. 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보

- 금융거래 등 상거래와 관련하여 발생한 개인의 연체, 부도, 대위변제, 대지급과 거짓, 속임수, 그 밖의 부정한 방법에 의한 신용질서 문란 행위와 관련된 금액 및 발생·해소의 시기 등에 관한 사항

I. 개인(신용)정보의 정의

개인신용정보의 종류

4. 신용정보주체의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보

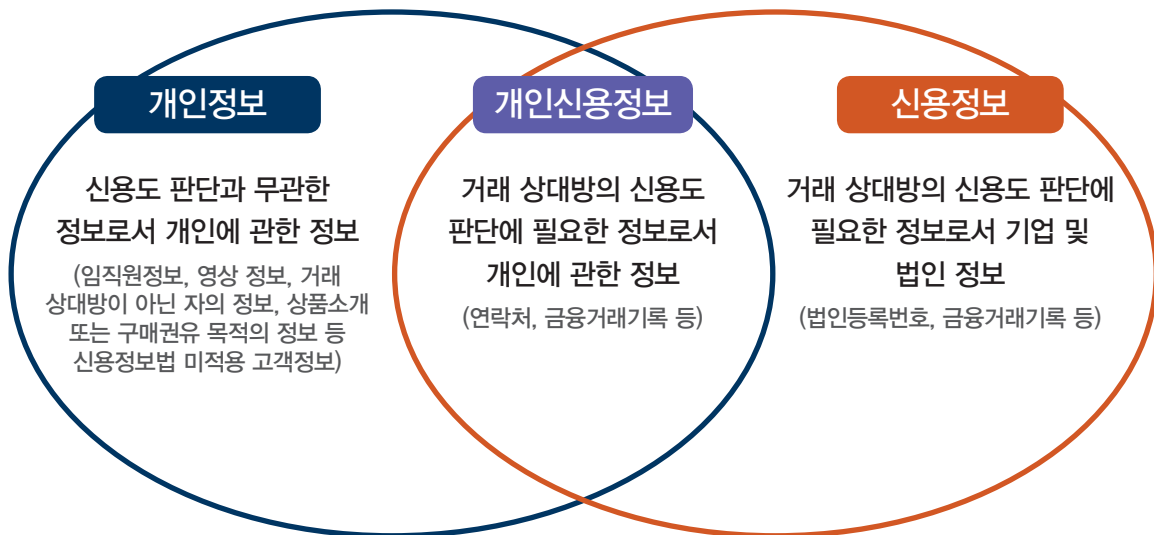
- 금융거래 등 상거래에서 신용거래능력을 판단할 수 있는 개인의 직업 · 재산 · 채무 · 소득의 총액 및 납세실적

5. 1호부터 4호까지와 유사한 정보

- 개인과 관련한 법원의 심판 · 결정정보, 조세 · 벌금 · 과태료 등의 체납정보, 사회보험료 · 공공요금 관련 정보, 주민등록에 관한 정보, 행정처분에 관한 정보 중 금융거래 등 상거래와 관련한 정보 및 기타 신용정보주체의 개인신용등급 등에 관한 사항으로서 금융위원회가 고시하는 정보



I. 개인(신용)정보의 정의



I. 개인(신용)정보의 정의

(참고) 용어정의

- 신용정보회사 : 신용정보업(신용조회업, 신용조사업, 채권추심업)을 할 목적으로 금융위원회의 허가를 받은 자
- 신용정보집중기관 : 신용정보를 집중하여 관리·활용하는 자로서 금융위원회의 허가를 받은 자
- 신용정보제공·이용자 : 고객과의 금융거래 등 상거래를 위하여 본인의 영업과 관련하여 얻거나 만들어 낸 신용정보를 타인에게 제공하거나 타인으로부터 신용정보를 제공받아 본인의 영업에 이용하는 자와 그 밖에 이에 준하는 자
- 신용정보회사등 : 신용정보회사, 신용정보집중기관 및 신용정보제공·이용자
- 신용정보주체 : 처리된 신용정보로 식별되는 자로서 그 신용정보의 주체가 되는 자
- 처리 : 컴퓨터를 이용하여 신용정보를 입력·저장·가공·편집·검색·삭제 또는 출력하는 행위, 신용정보를 배달·우송 또는 전송 등의 방법으로 타인에게 제공하는 행위 및 이와 비슷한 행위
- 개인신용정보처리시스템 : 개인신용정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성한 전산시스템
- 개인신용정보취급자 : 신용정보회사등의 지휘·감독을 받아 개인신용정보를 처리하는 업무를 담당하는 자

II. 개인(신용)정보 보호 관련 법률

II. 개인(신용)정보 보호 관련 법률

개인정보 보호법

- 개인정보보호에 관한 일반법
- 사람, 장소, 사항 등에 특별한 제한 없이 일반적으로 적용

신용정보법

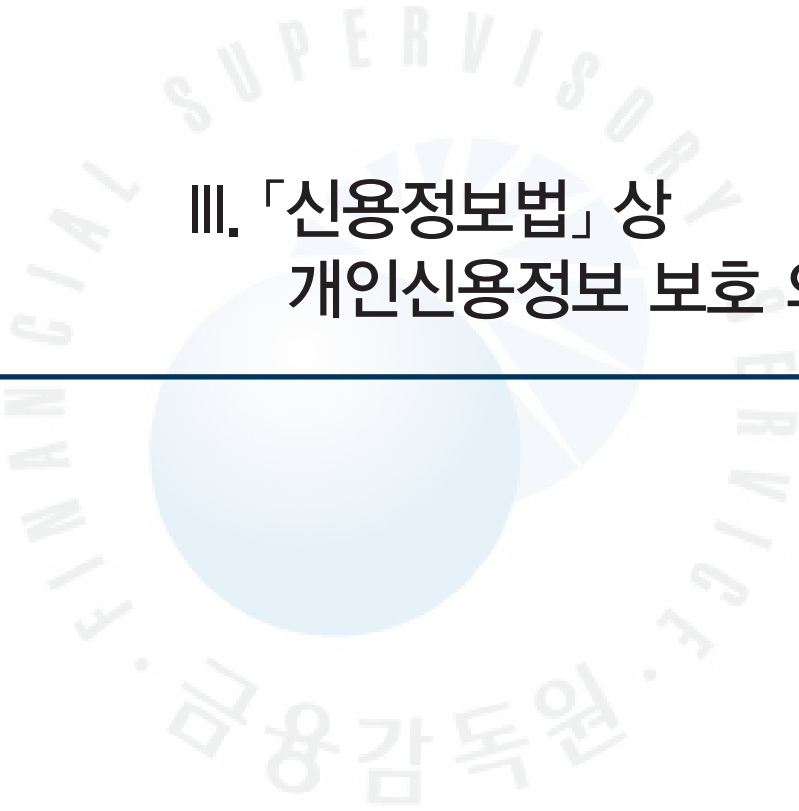
- 특별법의 지위
- 신용정보회사, 신용정보집중기관 및 신용정보제공 · 이용자의 신용 정보 이용 및 보호에 관하여 적용

법률 적용

- ✔ 금융기관 등은 신용정보법 적용대상이고, 처리하는 정보가 개인신용정보인 경우 신용정보법을 적용
- ✔ 개인정보 보호법상 신용정보법에서 별도로 정하지 않는 규정이 있는 경우 개인정보 보호법 적용

개인정보 보호법 제6조 (다른 법률과의 관계)

개인정보보호에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.



Ⅲ. 「신용정보법」 상 개인신용정보 보호 의무

Ⅲ. 「신용정보법」 상 개인신용정보 보호 의무

- 1 개인신용정보 수집 · 이용
- 2 개인신용정보 제공
- 3 개인신용정보 처리 위탁
- 4 개인신용정보의 안전한 보관
- 5 개인신용정보 삭제(파기)
- 6 신용정보활용체제 공시
- 7 신용정보관리 · 보호인 지정 및 내부통제 등
- 8 신용정보주체의 권리보장



개인신용정보 처리단계별 의무사항

처리단계

수집
이용

저장
관리

제공
위탁

파기

권리 보장

신용정보법

■ 개인정보 수집 · 이용 원칙

※ 필요 최소한의 정보수집, 동의(§15), 민감정보 수집제한(§16), 이용(§33, §34)

■ 기술적 · 물리적 · 관리적 보안대책(§19)

■ 신용정보관리 · 보호인 지정, 내부관리(§20)

■ 신용정보활용체제 공시(§31)

■ 개인정보 제3자 제공, 조회(§32)

■ 개인정보 처리 위탁(§17)

■ 개인정보 삭제(파기) 및 분리보관(§20의2)

개인신용정보 유출통지 · 신고(§39의2)
개인신용정보 이용 · 제공사실 조회(§35),
동의철회, 연락중지(§37), 열람 · 정정(§38),
삭제요구(§38의3)

1. 개인신용정보 수집 · 이용

1 개인신용정보 수집 원칙

✔ 「신용정보법」 및 「개인정보 보호법」에 따라 목적 달성에 필요한 최소한의 범위에서 합리적이고 공정한 수단을 통해 개인신용정보를 수집 및 처리

✔ 개인의 정치적 사상 등 「신용정보법」상 수집이 금지된 정보* 수집 금지

* 개인의 정치적 사상, 종교적 신념, 사생활 정보, 확실하지 않은 개인신용정보 등

✔ 개인신용정보 수집 시 신용정보주체의 동의 획득

－ 동의 없이 개인신용정보를 수집하는 경우 별도의 법률상 근거 등에 따라 수집

【관련 법령】

- 신용정보법 제15조 (수집 · 조사 및 처리의 원칙)
- 신용정보법 제16조 (수집 · 조사 및 처리의 제한)

1. 개인신용정보 수집 · 이용

2 개인신용정보 수집 · 이용 동의

- 신용정보주체에게 필수적/선택적 동의사항을 구분하여 설명한 후 각각 동의 획득
- 필수적 동의사항은 서비스 제공과의 관련성을 설명하고, 선택적 동의사항은 정보수집에 동의하지 않을 수 있다는 사실을 함께 고지
- 신용정보주체에게 ① 개인신용정보의 수집 · 이용목적, ② 수집대상 개인신용정보 항목, ③ 개인신용정보의 보유 · 이용 기간*, ④ 동의거부권이 있다는 사실 및 동의 거부시 불이익을 알리고 동의 획득

* 관계법령, 약관 또는 합의 등에 따른 계약기간의 만료 등 신용정보제공 · 이용자와 신용정보주체간의 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날에 대한 사항을 함께 고지

【관련 법령】

- 신용정보법 제15조 (수집 · 조사 및 처리의 원칙)
- 신용정보법 시행령 제28조 (개인신용정보의 제공 · 활용에 대한 동의)
- 신용정보법 시행령 제17조의2 (개인신용정보의 관리방법 등)

1. 개인신용정보 수집 · 이용

2 개인신용정보 수집 · 이용 동의

필수적/선택적 동의사항 분류 시 고려사항 (「신용정보법 시행령」 제28조)

1. 신용정보주체가 그 동의사항에 대하여 동의하지 아니하면 그 신용정보주체와의 금융거래 등 상거래관계를 설정 · 유지할 수 없는지 여부
2. 해당 신용정보주체가 그 동의사항에 대하여 동의함으로써 제공 · 활용되는 개인신용정보가 신용정보회사등과의 상거래관계에 따라 신용정보주체에게 제공되는 재화 또는 서비스(신용정보주체가 그 신용정보회사등에 신청한 상거래관계에서 제공하기로 한 재화 또는 서비스를 그 신용정보회사등과 별도의 계약 또는 약정 등을 체결한 제3자가 신용정보주체에게 제공하는 경우를 포함한다)와 직접적으로 관련되어 있는지 여부
3. 신용정보주체가 그 동의사항에 대하여 동의하지 아니하면 법 또는 다른 법령에 따른 의무를 이행할 수 없는지 여부

1. 개인신용정보 수집 · 이용

3 개인신용정보 이용 근거

✔ 「신용정보법」 제33조 및 제40조에서 허용하고 있는 경우*에 한하여 개인신용정보 이용 가능

* 신용정보주체가 신청한 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지여부 등을 판단하기 위한 목적으로 이용하는 경우, 개인이 다른 목적에의 이용에 동의한 경우 등

【관련 법령】

- 신용정보법 제33조 (개인신용정보의 이용)
- 신용정보법 제40조 (신용정보회사등의 금지사항)
- 신용정보법 제16조 (수집 · 조사 및 처리의 제한)
- 신용정보법 시행령 제13조 (수집 · 조사 및 처리의 제한)



1. 개인신용정보 수집 · 이용

3 개인신용정보 이용 근거

개인신용정보 이용이 가능한 경우 (「신용정보법」 제33조 및 제40조)

- 신용정보주체가 신청한 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지여부 등을 판단하기 위한 목적으로 이용하는 경우
- 개인이 제32조 제1항 각 호의 방식으로 이 조 각 호 외의 부분 본문에서 정한 목적 외의 다른 목적에의 이용에 동의한 경우
- 개인이 직접 제공한 개인신용정보(그 개인과의 상거래에서 생긴 신용정보를 포함한다)를 제공받은 목적으로 이용하는 경우(상품과 서비스를 소개하거나 그 구매를 권유할 목적으로 이용하는 경우는 제외)
- 제32조 제6항 각 호의 경우
- 전자적 매체(전화, 전자우편, 문자메세지, 그 밖의 정보통신망을 통해 전자적 형태로 전송하는 매체)를 통해 영리목적의 광고성 정보를 전송하는 경우 신용정보주체의 별도 동의를 받거나 기존에 체결한 금융거래의 유지 및 관리를 위해 필요한 경우에만 개인신용정보 및 개인식별 정보 이용 가능
- 개인의 질병에 대한 정보는 보험계약 · 공제계약 및 보험금 · 공제금 지급업무 관련 이용목적으로 신용정보주체의 동의를 받아 수집 · 이용 가능

1. 개인신용정보 수집 · 이용

4 개인신용정보 조회 동의

- 신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 개인신용정보를 제공받는 경우
신용정보주체의 동의 획득
- 개인신용정보 조회에 대한 신용정보주체의 동의를 받는 경우 ① 제공하는 자,
② 제공받는 자의 이용 목적, ③ 제공받는 개인신용정보 항목, ④ 개인신용정보를
제공받는 것에 대한 동의의 효력기간, ⑤ 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날에
대해 고지하고 동의 획득

【관련 법령】

- 신용정보법 제32조 (개인신용정보의 제공 · 활용에 대한 동의)
- 신용정보법 시행령 제28조 (개인신용정보의 제공 · 활용에 대한 동의)
- 신용정보법 시행령 제17조의2 (개인신용정보의 관리방법 등)

1. 개인신용정보 수집 · 이용



위반사례 (법 §15)

※ 동 위반사례는 금융감독원 홈페이지 “검사 · 제재” > “제재관련 공시”에 공개된 사례임

N명의 차주에게 대출을 취급하면서 배우자의
성명, 직장명, 전화번호, 주소 등 배우자의 개인
신용정보를 정보주체의 동의를 받지 않고 수집

차주에 대한 대출 취급을 위해 징구한
주민등록등본, 농지원부 등에 채무관계인
이외의 가족 또는 제3자의 주민등록번호를
해당 정보주체의 동의를 받거나 삭제
처리하지 않고 수집 및 보관

정보주체의 동의 없이
개인(신용)정보를 수집



1. 개인신용정보 수집 · 이용

위반사례 (법 §33)

OO은행 직원 ○○○은 △△△의 요청에 따라
◇◇◇의 보험계약 체결, 대출실행 및 보험
계약 해지를 위하여 ◇◇◇의 의사를 확인하지
않고 ◇◇◇의 개인신용정보를 이용 · 조회

정보주체의 동의 없이
계약체결 · 해지 등에
개인신용정보를 이용 · 조회

OO지점 예금계좌 보유고객 중 상품 · 서비스
소개 목적의 개인신용정보 이용에 동의한
사실이 없는 N명에게 “◇◇◇통장”을
소개하는 내용의 문자메시지(SMS)를 발송

상품 · 서비스 안내 목적에
정보주체의 이용 동의 없이
상품홍보에 개인신용정보를 이용



1. 개인신용정보 수집 · 이용

☐ 개선 필요 사례

현 거주지 전입일, 결혼일, 자가용차 보유여부 등
거래목적과 밀접한 관련성이 없는 정보 수집

여 · 수신 관련 동의서 서식에 불필요한 정보
(학력, 맞벌이, 결혼기념일, 취미, 종교 등) 수집

사회적 배려대상자의 은행거래 이용수수료를
감면해주기 위해 ‘개인정보 수집 · 이용 동의서
(사회적 배려대상)’를 제출 받고 있으나,
동의서에는 수집 · 이용 목적을 ‘금융거래의
설정 · 유지 · 이행 · 관리’로 기재

불필요한 개인(신용)정보
수집 금지 필요

개인(신용)정보 수집 · 이용
동의서 양식을 이용목적에
맞게 개선 필요



2. 개인신용정보 제공

5 개인신용정보 제공 근거

- ✓ 개인신용정보를 타인에게 제공하려는 경우 신용정보주체의 동의 획득
- 「신용정보법」상 예외사유에 해당(「신용정보법」 제32조 제6항)하는 경우 신용정보주체의 동의 없이 제공 가능

【관련 법령】

- 신용정보법 제32조 (개인신용정보의 제공 · 활용에 대한 동의)
- 신용정보법 시행령 제28조 (개인신용정보의 제공 · 활용에 대한 동의)



2. 개인신용정보 제공

5 개인신용정보 제공 근거

신용정보주체의 동의 없이 개인신용정보 제공이 가능한 경우(「신용정보법」 제32조 제6항)

1. 신용정보회사가 신용정보회사/신용정보집중기관과 집중관리·활용을 위한 제공
2. 계약의 이행에 필요한 신용정보 처리 위탁을 위한 제공
3. 영업양도·분할·합병 등의 이유로 권리·의무의 전부/일부를 이전에 따라 제공
4. 채권추심(추심채권을 추심하는 경우만 해당한다), 인가·허가의 목적, 기업의 신용도 판단, 유가증권의 양수 등 대통령령으로 정하는 목적으로 제공하는 경우
5. 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장에 따라 제공
6. 범죄 때문에 피해자의 생명이나 신체에 심각한 위험 발생이 예상되는 등 긴급한 상황에서 법관의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없는 경우로서 검사 또는 사법경찰관의 요구에 따라 제공
7. 조세에 관한 법률에 따른 질문·검사 또는 조사를 위하여 관할 관서의 장이 요구하거나 조세에 관한 법률에 따라 제출의무가 있는 과세자료의 제공 요구에 따라 제공
8. 국제협약 등에 따라 외국의 금융감독기구에 금융회사가 가지고 있는 개인신용정보를 제공
9. 대통령령으로 정하는 금융질서문란행위자 및 기업의 과점주주, 최대출자자 등 관련인의 신용도를 판단할 수 있는 정보를 제공
10. 그 밖에 다른 법률에 따라 제공

2. 개인신용정보 제공

6 개인신용정보 제공 동의

- ✓ 신용정보주체에게 필수적/선택적 동의사항을 구분하여 설명한 후 각각 동의 획득
- ✓ 필수적 동의사항은 서비스 제공과의 관련성을 설명하고, 선택적 동의사항은 정보 제공에 동의하지 않을 수 있다는 사실을 신용정보주체에게 고지하고 동의 획득
- ✓ 신용정보주체에게 ① 제공받는 자, ② 제공받는 자의 이용목적, ③ 제공하는 개인신용정보의 내용, ④ 제공받는 자의 개인신용정보 보유 및 이용기간을 알리고 동의 획득

【관련 법령】

- 신용정보법 제32조 (개인신용정보의 제공 · 활용에 대한 동의)
- 신용정보법 시행령 제28조 (개인신용정보의 제공 · 활용에 대한 동의)



2. 개인신용정보 제공

7 개인신용정보 제공사실 통지

- ✔ 「신용정보법」 제32조 제6항에 따라 신용정보주체의 동의 없이 개인신용정보를 타인에게 제공하는 경우 신용정보주체에게 개인신용정보 제공사실 및 이유 등을 통지

【관련 법령】

- 신용정보법 제32조 (개인신용정보의 제공 · 활용에 대한 동의)
- 신용정보법 시행령 제28조 (개인신용정보의 제공 · 활용에 대한 동의)
- 신용정보법 시행령 별표2의2 (개인신용정보의 제공 사실 및 이유 등을 알리거나 공시하는 주체, 시기 및 방법)



2. 개인정보제공 제공

8 개인정보제공 제공 관련 보안계약 체결 등

- ✓ 개인정보제공을 제공하는 경우 신용정보 보안관리 대책(「신용정보업감독규정」 별표4)을 포함하여 제공 계약을 체결
- ✓ 개인정보제공 시 개인정보를 제공하는 자의 신원과 이용목적 확인

【관련 법령】

- 신용정보법 제19조 (신용정보전산시스템의 안전보호)
- 신용정보법 제32조 (개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)
- 신용정보업감독규정 제39조 (개인신용정보를 제공하는 자의 확인)



2. 개인정보제공 제공

8 개인정보제공 제공 관련 보안계약 체결 등

개인정보제공 제공 관련 신용정보 보안관리 대책 (「신용정보업감독규정」 별표4)

1. 신용정보제공 · 이용자 간에 신용정보를 제공하는 경우

- 제공되는 신용정보의 범위 및 제공 · 이용 목적
- 제공된 신용정보의 업무목적 외 사용 및 제3자 앞 제공 금지에 관한 사항
- 제공된 신용정보의 이용자 제한 및 전담 관리자 지정에 관한 사항
- 신용정보제공 · 이용자간 신용정보 송수신시 정보유출 방지에 관한 사항
- 신용정보의 사용 · 보관 기간 및 동 기간 경과 후 신용정보의 폐기 · 반납에 관한 사항
- 상기사항을 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항

2. 신용조사회사와 신용정보제공 · 이용자 간에 신용정보를 제공하는 경우

- 제공되는 신용정보의 범위 및 제공 · 이용 목적
- 제공된 신용정보의 업무목적 외 사용 및 제3자 앞 제공 금지에 관한 사항
- 제공된 신용정보의 이용자 제한 및 전담 관리자 지정에 관한 사항
- 신용정보제공 · 이용자간 신용정보 송수신시 정보유출 방지에 관한 사항
- 신용정보의 사용 · 보관 기간 및 동 기간 경과 후 신용정보의 폐기 · 반납에 관한 사항
- 신용정보를 제공받은 신용정보제공 · 이용자에 대한 이 법 등 관련 법규의 준수여부 점검 등에 관한 사항
- 개인정보정보를 조회하는 근거가 되는 자료 또는 서류 등의 보관에 관한 사항
- 개인정보정보 조회시 조회응도에 맞는 조회사유코드를 적절하게 입력하는 것에 관한 사항
- 신용정보 보호 등을 위한 교육에 관한 사항
- 상기사항을 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항

2. 개인신용정보 제공

위반사례 (법 §32)

OO은행 ◆◆지점은 차주 △△에 대한 가계일반 자금대출과 관련하여 차주의 배우자인 ■■■의 동의를 받지 않은 채 ■■■의 개인신용정보를 N회 조회하였고, 그 중 n건에 대해서는 차주에게 제공

신규 대출상품을 홍보할 목적으로 기존 고객의 개인 신용정보를 신용조회회사로부터 제공받는 과정에서 ○○○등 N명의 동의를 받지 않고 개인신용정보를 제공받음

신용조사와 관련하여 채무자의 동의가 필요 없는 채권추심목적의 신용조사 의뢰로 가장하기 위하여 “신용조사위임장”, “채권추심조사 위임 계약서”등 사문서를 위조하여 내부결재를 득한 후, N명의 개인신용정보를 n명에게 부당제공

정보주체의 동의 없이
개인신용정보 제공 · 조회



2. 개인신용정보 제공

위반사례 (법 §32)

OO카드사는 해당 그룹사의 ◆◆실 직원들에게 경영진단에 필요한 업무정보 조회 권한을 부여하여 경영 상황을 파악하도록 지원하는 과정에서 보험계약 사항 및 자동차보험 보상내용 등 일부 개인신용정보가 ◆◆실 직원들에 의하여 열람

△△카드는 신용카드 모집인에게 개인신용정보 처리시스템에 대한 조회 권한을 부여하여 신용정보주체의 동의 없이 신용카드 회원의 월별 신용카드 이용금액 등을 제공

○○○○는 퇴직연금 추가 가입자 N명으로부터 개별 동의를 받지 않은 채로 동 가입자들의 개인신용정보를 자산운용회사에 제공

정보주체로부터 동의 받은 목적 외로 개인신용정보 제공



2. 개인신용정보 제공

위반사례 (법 §32)

금융거래 설정 및 유지와 직접적인 관련이 없는 대주주사에 대해서 개인신용정보를 필수적으로 제공하도록 동의를 받고, 이를 대주주사에 제공

동의 목적과 직접적 관련이 없는 사항을 필수적 동의사항으로 분류

○○상품에 가입하는 고객에게 보험서비스를 무료로 제공하기 위하여 보험회사에 개인신용정보를 제공하면서 정보주체의 동의를 받았으나, 동의를 거부할 수 있다는 사실을 통보하지 않음

선택적 동의사항에 대해 동의하지 않을 수 있다는 사실 미고지



2. 개인신용정보 제공

위반사례 (여신전문금융업법 §24)

△△카드사는 개인신용정보 제공 동의서 양식을 변경하면서 “카드 가입 및 이용권유” 목적의 개인신용정보 제공을 필수동의사항으로 정하여 고객이 동의하지 않는 경우 신용카드를 발급받을 수 없도록 하는 방식으로 신용카드 회원을 모집

신용정보집중기관 외 제3자
제공 동의 거절로 인한
신용카드 발급거절



2. 개인신용정보 제공

▣ 개선 필요 사례

◆◆은행은 ○○○보험 등 제휴사에 제공하는 고객정보의 범위가 과다하므로, 제휴목적에 따라 제휴사의 목적달성을 위해 필요 최소한의 정보만을 제공하도록 정보 제공 범위를 축소 조정할 필요

정보 제공시 목적달성을 위한 필요 · 최소한의 정보만 제공하도록 제공 범위를 조정 필요

수신고객의 개인신용정보를 제공하지 않는 신용조회회사, 신용정보집중기관이 정보제공 동의서 양식에 포함되어 있으며, OO항목의 경우 개인신용정보를 제공받는 자가 없음에도 불필요하게 고객의 서명을 받고 있음

정보제공 동의서 양식에 실제로 개인신용정보를 제공받는 자를 정확히 기재하도록 개선 필요

3. 개인정보처리 위탁

9 개인정보처리업무 수탁자 자격요건

- ✓ 신용정보의 처리를 자본금 또는 자본총액이 1억원 이상인 기업으로 신용정보관리·보호인 등을 지정한 자*에게 위탁 가능

* 신용정보관리·보호인, 개인정보 보호책임자, 정보보호최고책임자 중 하나를 지정한 자

【관련 법령】

- 신용정보법 제17조(수집·조사 및 처리의 위탁)
- 신용정보법 시행령 제14조(수집된 신용정보 처리의 위탁)



3. 개인신용정보 처리 위탁

10 개인신용정보 처리 위탁 관련 보안계약 체결

- ✓ 개인신용정보 처리 위탁계약에 따라 신용정보를 제공하는 경우 신용정보 보안관리 대책을 포함하여 위탁계약을 체결

【개인신용정보 처리 위탁 관련 보안관리 대책】(「신용정보업감독규정」 별표4)

- 제공되는 신용정보의 범위 및 제공·이용 목적
- 제공된 신용정보의 업무목적 외 사용 및 제3자 앞 제공 금지에 관한 사항
- 제공된 신용정보의 이용자 제한 및 전담 관리자 지정에 관한 사항
- 신용정보제공·이용자간 신용정보 송수신시 정보유출 방지에 관한 사항
- 신용정보의 사용·보관 기간 및 동 기간 경과 후 신용정보의 폐기·반납에 관한 사항
- 수탁자에 대한 관리·감독에 관한 사항
- 신용정보주체의 신용정보 보호 및 비밀유지에 관한 사항
- 신용정보 처리 재위탁의 제한에 관한 사항
- 수탁자가 위탁받은 업무를 재위탁하는 경우 위탁자에 대한 보고에 관한 사항
- 그 밖에 신용정보 보호를 위하여 필요한 사항
- 상기 사항들을 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항

【관련 법령】

- 신용정보법 제19조 (신용정보전산시스템의 안전보호)

3. 개인정보처리 위탁

11 개인정보처리 위탁에 따른 정보제공 시 보호조치

- 신용정보 처리 위탁계약에 따른 개인정보처리 제공시 신용정보주체의 식별정보에 대한 암호화 또는 봉합 등의 보호조치

1. 정보통신망/보조저장매체를 통하여 제공하는 경우 : 보안서버의 구축*/암호화

* 웹서버에 SSL(Secure Socket Layer) 인증서 설치 또는 암호화 응용프로그램 설치 등

2. 그 외의 방법으로 제공하는 경우: 봉합(封緘)

【관련 법령】

- 신용정보법 제17조 (수집 · 조사 및 처리의 위탁)
- 신용정보법 시행령 제14조 (수집된 신용정보 처리의 위탁)
- 신용정보업감독규정 제15조(수집된 신용정보의 처리의 위탁)



3. 개인정보처리 위탁

12 개인정보처리 위탁자 대상 교육

- ✓ 개인정보처리 위탁계약서상 신용정보의 분실·도난·유출·변조·훼손의 방지 및 안전한 신용정보 처리에 관하여 위탁자의 소속 임직원에게 대한 교육을 실시한다는 내용 포함
- ✓ 위탁계약에 따라 제공한 신용정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손당하지 않도록 연 1회 이상 교육을 실시

【관련 법령】

- 신용정보법 제17조 (수집·조사 및 처리의 위탁)
- 신용정보법 시행령 제14조 (수집된 신용정보 처리의 위탁)



3. 개인신용정보 처리 위탁

13 개인신용정보 처리 재위탁

- 신용정보의 보호 및 안전한 처리를 저해하지 않는 범위에서 금융위원회가 인정하는 경우*를 제외하고 개인신용정보 처리를 재위탁 금지

* 관련 법령에서 해당 업무의 위탁을 금지하고 있는 경우, 재위탁자 또는 재수탁자가 최근 3년 내 기관경고 이상의 제재 또는 형사처벌을 2회 이상 받은 경우 등에 해당하지 않는 경우

- 개인신용정보 처리를 재위탁하는 경우 신용정보 보안관리 대책에 관한 사항을 포함하여 재위탁 계약을 체결

【관련 법령】

- 신용정보법 제17조 (수집 · 조사 및 처리의 위탁)
- 신용정보법 제19조 (신용정보전산시스템의 안전보호)
- 신용정보업감독규정 제15조 (수집된 신용정보의 처리의 위탁)
- 신용정보업감독규정 제21조 (보안관리약정 체결)



3. 개인신용정보 처리 위탁

13 개인신용정보 처리 재위탁

개인신용정보 처리 재위탁이 불가능한 경우 (「신용정보업감독규정」 제15조)

- 관련 법령에서 해당 업무의 위탁을 금지하고 있는 경우
- 재위탁자 또는 재수탁자가 최근 3년 이내 신용정보주체의 정보관리, 감독관련 자료제출 등 감독기관의 검사와 관련한 사항으로 기관경고 이상의 제재 또는 형사처벌을 2회 이상 받은 사실이 있는 경우
- 그 밖에 재위탁으로 인하여 재위탁자의 건전성 또는 신인도를 크게 저해하거나, 금융질서의 문란 또는 신용정보주체의 피해 발생이 심히 우려되는 경우

개인신용정보 처리 재위탁 관련 신용정보 보안관리 대책 (「신용정보업감독규정」 별표4)

- 재위탁업무의 목적과 범위, 기간 및 재위탁하는 신용정보의 내용
- 재수탁자 및 재수탁자의 임직원의 보안서약서 작성 및 제출에 관한 사항
- 신용정보 보호 및 안전한 처리를 위한 기술적·물리적·관리적 보안대책에 관한 사항
- 목적 달성 후 파기, 반납에 관한 사항 및 파기확인서 등 그 결과를 원수탁자에게 통보하는 사항
- 원수탁자가 재수탁자를 관리·감독하는 사항(실태점검을 위하여 재수탁자의 업무공간에 출입하여 점검하는 사항을 포함한다)
- 상기사항을 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항

3. 개인신용정보 처리 위탁



위반사례 (법 §19)

수탁자에게 중요문서를 폐기 처리토록 하면서 문서에 의한 위탁계약을 체결하지 않았으며, 수탁자가 동 문서를 폐기하는 과정에서 직원을 입회토록 하여 대상 문서가 정확히 파쇄되는지 확인하도록 하지 않는 등 개인정보 보호 관련 내부통제업무를 소홀히 함

위 · 수탁 계약서 미작성 및
내부통제업무 소홀

개인신용정보 처리업무 위탁시 목적외 개인 신용정보 처리 금지, 기술적 · 물리적 · 관리적 보호조치에 관한 사항 등의 필수항목 중 일부를 누락하고 고객정보 처리위탁계약서를 작성

위 · 수탁 계약서의 법정 필수
기재사항 중 일부 항목 누락

3. 개인정보처리 위탁

▣ 개선 필요 사례

도급직원이 할부금융계약 등 고객정보 취급과 관련된 업무를 수행하고 있으나 본사 차원의 상시적인 업무지시 및 통제가 어려우므로, 도급직원의 고객정보 처리에 대한 점검주기, 점검방식 등에 대하여 명확한 기준을 마련할 필요

수탁자에 대한 점검 기준
명확화 필요

일부 외주업체에 대한 교육 실시 후 개별 대상자들로부터 참석 및 교육이수 서명을 받지 아니하여 외주업체 직원별 교육이수 확인이 소홀한 경우가 있고, 수탁업체 자체의 시스템 관리 절차 점검에 있어 일부 미흡

수탁자 교육 실시여부 및
자체 시스템 관리 절차에 대한
점검 철저 필요

3. 개인정보처리 위탁

☐ 개선 필요 사례

개인신용정보 처리 위탁업체가 보관하고 있는
개인신용정보의 보유기간이 설정되어 있지 않고,
이에 대한 IT관련 점검이 이루어지지 않는 등
수탁업체에 대한 관리가 미흡

수탁자의 개인(신용)정보 보유기간
설정 및 수탁자 점검 철저 필요

수탁자의 개인정보 파기 여부 점검 또는 확인서
징구를 제대로 하지 않고 있으므로 수탁업체의
개인정보 파기 여부를 철저히 점검할 수 있는
방안을 마련할 필요

수탁자의 개인(신용)정보 파기
여부에 대한 점검 강화 필요

수탁업체 중 일부로부터 개인정보 파기 현황을
보고받지 않는 등 수탁업체의 고객정보 처리
현황에 대한 점검이 미흡하여 이를 강화할 필요



4. 개인신용정보의 안전한 보관

14 접근통제 조치

- ✓ 개인신용정보처리시스템에 침입차단시스템과 침입탐지시스템을 설치하여 보호
- ✓ 취급 중인 개인신용정보가 인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통하여 열람 권한이 없는 자에게 공개되지 않도록 개인신용정보처리시스템 및 개인신용정보 취급자의 PC를 설정
- ✓ 제휴, 위탁 또는 외부주문에 의한 개인신용정보처리시스템, 신용평가모형 또는 위험관리모형 개발업무에 사용되는 업무장소 및 전산설비를 내부 업무용과 분리하여 설치·운영

【관련 법령】

- 신용정보법 제19조 (신용정보전산시스템의 안전보호)
- 신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책
1. 접근통제

4. 개인신용정보의 안전한 보관

15 비밀번호 작성규칙 수립 및 이행

-  개인신용정보취급자 및 개인신용정보주체가 생일, 주민등록번호, 전화번호 등 추측하기 쉬운 비밀번호를 사용하지 않도록 비밀번호 작성규칙을 수립하고 이행

【비밀번호 작성규칙 예시】(개인정보의 안전성 확보조치 기준 해설서, 행안부)

- 비밀번호 작성 최소길이 : 영대문자, 영소문자, 숫자, 특수문자 중 2종류 이상의 조합인 경우 최소 10자리 이상, 3종류 이상의 조합인 경우 최소 8자리 이상
- 추측하거나 유추하기 어려운 비밀번호 설정 : 일련번호(123456789), 잘 알려진 단어(love, happy등), 키보드 상에서 나란히 있는 문자열(qwer) 등의 사용 금지
- 비밀번호 변경 주기 : 최소 6개월마다 비밀번호를 변경

【관련 법령】

- 신용정보법 제19조 (신용정보전산시스템의 안전보호)
- 신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책
 1. 접근통제

4. 개인신용정보의 안전한 보관

16 접근권한 관리

- ✓ 개인신용정보처리시스템에 대한 접근권한을 필요 · 최소한의 인원에게 부여
- ✓ 개인신용정보취급자에 대하여 전보 또는 퇴직 등의 인사이동이 발생한 경우 지체 없이 접근권한을 변경 또는 말소
- ✓ 개인신용정보처리시스템에 대한 접근권한 부여, 변경, 말소 기록을 3년간 보관

【관련 법령】

- 신용정보법 제19조 (신용정보전산시스템의 안전보호)
 - 신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적 · 물리적 보안대책
1. 접근통제



4. 개인신용정보의 안전한 보관

위반사례 (법 §19)

직제규정 개정으로 개인신용정보처리시스템 접근권한이 더 이상 필요하지 않게 된 OO부 직원 N명의 접근권한을 지연하여 삭제



개인신용정보취급자 변동시 접근권한 변경 · 말소 지연



4. 개인정보정보의 안전한 보관

☐ 개선 필요 사례

개인신용정보처리시스템에 대한 접근권한 등록, 변경, 말소이력을 관리할 수 있는 접근권한 관리 시스템이 구축되어 있지 않고, 임직원 퇴직 시 접근권한 회수여부 확인절차가 없음

개인신용정보처리시스템에 대한 접근권한 관리 시스템 구축 및 접근권한 회수여부 확인절차 마련 필요

고객정보처리시스템에 대한 접근권한 통제에 있어서 일정기간 사용실적이 없는 작업권한을 회수하는 절차를 내규에 반영하는 등 관련 절차를 개선할 필요

사용실적이 없는 고객정보처리 시스템 접근권한 회수절차 마련 필요

4. 개인신용정보의 안전한 보관

17 개인정보 암호화

- ✓ 비밀번호, 바이오정보 등 본인인증 정보를 암호화하여 저장하여야 하며, 조회할 수 없도록 조치
 - 조회가 불가피한 경우에 한하여만 비밀번호, 바이오정보 등 본인인증 정보에 대한 조회를 허용하고, 허용시 조회 사유·내용 등을 기록·관리

- ✓ 개인정보 및 인증정보의 정보통신망을 통한 송·수신시 보안서버구축* 등을 통해 이를 암호화

* 웹서버에 SSL 인증서 설치 또는 암호화 응용프로그램 설치

- ✓ 개인정보를 PC에 저장하는 경우 암호화

【관련 법령】

- 신용정보법 제19조 (신용정보전산시스템의 안전보호)
- 신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책
- 3. 개인정보의 암호화

4. 개인신용정보의 안전한 보관

18 주민등록번호 암호화

- ✓ 정보통신망을 통하여 주민등록번호를 송·수신하거나 보조저장매체를 통해 전달하는 경우 암호화
- ✓ 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망 중간 지점(DMZ)에 주민등록번호 저장시 암호화
- ✓ 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 주민등록번호를 저장하여 관리하는 경우 암호화

【관련 법령】

- 신용정보법 제19조 (신용정보전산시스템의 안전보호)
- 신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책
3. 개인신용정보의 암호화

4. 개인신용정보의 안전한 보관

위반사례 (법 §19)

신용정보처리시스템을 구축하면서 웹서버에 암호화 응용프로그램 설치, 보안서버 구축 등을 통한 개인신용정보 암호화 기능을 갖추지 않아, 개인신용정보를 암호화하지 않고 송수신

정보통신망을 통한 송·수신시
개인신용정보 암호화 미흡

외주용역 직원이 전산프로그램 개발 과정에서 사용한 작업용 PC에서 암호화하지 않고 저장한 개인(신용)정보(성명, 주민등록번호, 주소, 우편번호) N건 발견

개인신용정보 PC 저장시
암호화 미이행

공용스캔PC에 공유폴더를 설정하고, 공유폴더에 비밀번호를 설정하지 않은 채 암호화되지 않은 이미지파일(청약서, 개인정보 제공동의서 등) 보관



4. 개인신용정보의 안전한 보관

▣ 개선 필요 사례

메모장, 워드패드 등 일부 문서형식에 대하여
암호화(DRM)를 적용하지 않고 있어
개인정보 암호화 관련 내부기준을 강화할 필요

직원 단말기에 개인정보검출 솔루션을 설치하여
운영하고 있으나, 정기적으로 실행되는 개인
정보검출 솔루션을 통해 검출된 개인정보가
한 달 후에 암호화되도록 설정되어 있으므로
즉시 암호화 되도록 개선

개인신용정보 PC 저장시
암호화 통제절차 개선 필요



4. 개인정보정보의 안전한 보관

19 개인정보처리시스템 접속기록 보관 및 점검

- ✓ 개인정보처리시스템에 접속하여 처리한 경우 처리일시, 처리내역 등의 접속 기록을 1년 이상 저장

※ 접속기록 : 개인정보취급자 등이 개인정보처리시스템에 접속한 사실을 알 수 있는 계정, 접속일시, 접속자 정보, 수행업무 등을 전자적으로 기록한 것

- ✓ 접속기록이 위·변조되지 않도록 별도 저장장치에 백업 보관

- ✓ 접속기록에 대하여 월 1회 이상 정기적으로 확인·감독

【관련 법령】

- 신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책
2. 접속기록의 위·변조 방지



4. 개인정보정보의 안전한 보관

20 개인정보정보 조회권한 관리 등

- ✓ 개인정보정보 조회 권한의 직급별 · 업무별 차등 부여
- ✓ 개인정보정보 조회(활용)기록(조회자의 신원, 조회일시, 조회정보, 목적, 용도) 관리
- ✓ 개인정보정보 과다조회 부서 및 직원 등에 대한 수시 · 정기점검 실시
- ✓ 조회권한을 초과하여 고객 정보 조회를 일정횟수 이상 시도한 직원에 대한 통제장치 마련
- ✓ 개인정보정보취급자가 입력하는 조회사유의 정확성 등 신용조회기록의 정확성 점검

【관련 법령】

· 신용정보업감독규정 [별표3] Ⅱ. 기술적 · 물리적 보안대책, Ⅲ. 관리적 보안대책



4. 개인신용정보의 안전한 보관



위반사례 (법 §19)

개인신용정보처리시스템을 운영하면서
보험계약자의 개인신용정보를 조회하는 경우에
조회 목적 및 용도를 기록, 관리하지 않음



개인신용정보 조회 목적 및
용도에 대한 정보 미기록

보험계약자의 개인신용정보에 대한 조회권한을
직급별, 업무별로 차등 부여하지 않아 회사의
모든 임직원이 계약자의 개인신용정보(계약정보,
생년월일, 보험료 및 보장내역 등) 조회 가능



개인신용정보 조회권한
차등 부여 불철저

4. 개인정보정보의 안전한 보관

▣ 개선 필요 사례

고객정보 과다조회 현황 점검 시 매월 고객정보 과다조회자 상위 N명을 대상으로 사유서만 징구하고 과다조회 원인을 분석하지 않는 등 고객정보 과다조회 부서 및 직원에 대한 관리 미흡

개인신용정보 조회건수 등에 대한 점검 방식 개선 등 관리 강화 필요

고객정보관리 프로그램의 접속기록은 별도 저장장치에 백업 보관하고 있으나 DB 접속기록에 대해서는 백업 보관을 실시하지 않고 있으며, 월 1회 이상 확인·감독하는 절차가 미흡

DB 접속기록에 대한 백업 보관 및 정기점검 강화 필요

4. 개인신용정보의 안전한 보관

▣ 개선 필요 사례

영업점 감사담당자가 신용정보 조회 내역표를 출력하여 조회사유 적정성을 점검하나, 조회하였음에도 조회횟수에 미반영된 사례 존재

개인신용정보 과다조회 기준 및 점검주기 등이 정해져 있지 않음

개인신용정보 조회건수 등에 대한 점검 방법 개선 필요



4. 개인신용정보의 안전한 보관

21 출력 · 복사시 보호조치

- ✓ 개인신용정보 출력(인쇄, 화면표시, 파일생성 등)시 용도 특정 및 용도에 따른 출력항목 최소화
- ✓ 개인신용정보의 보조저장매체 저장 및 이메일 외부전송 시 관리책임자의 사전 승인을 받도록 하는 내부시스템 구축

【관련 법령】

- 신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적 · 물리적 보안대책
5. 출력 · 복사시 보호조치



4. 개인신용정보의 안전한 보관

☐ 개선 필요 사례

은행 내점고객에 대한 신용정보조회 시 “세대별 여수신계좌상황” 화면에 고객뿐 아니라 배우자, 자녀 등 세대별 신용정보가 일괄 조회되므로 고객의 신용정보만 조회되도록 관련 시스템 개선

임직원이 사용하는 계정시스템의 일부 화면에서 주민등록번호가 마스킹 처리되지 않은 채 출력되어 유출위험이 존재하므로, 주민등록번호 뒷자리를 마스킹 하는 등 관련 프로그램 개선

개인신용정보처리시스템
조회 · 출력 항목 최소화 필요



4. 개인신용정보의 안전한 보관

☐ 개선 필요 사례

개인정보처리를 담당하는 일부 직원에 대해서 보조기억매체 사용에 대한 사전 승인 절차를 마련하고 있지 않으므로, 향후 예외 대상자 없이 전 직원에 대하여 사전 승인절차를 마련할 필요

이메일로 파일을 외부 전송하는 경우 개인정보 유출을 방지할 수 있는 내부통제절차(암호화 등)가 마련되어 있지 않아 개인정보 유출 우려

보조기억매체에 저장되거나 이메일을 통해 전송되는 파일에 개인신용정보가 포함되었는지에 대한 사전점검 절차를 마련하지 않는 등 관리 절차가 불합리하므로 이를 개선

보조저장매체 · 이메일을 통한 개인신용정보 외부 전송 시 사전 승인절차 마련 필요



4. 개인정보정보의 안전한 보관

22 보안 프로그램 설치 및 업데이트

- ✓ 개인정보처리시스템 및 개인정보 처리에 이용하는 정보처리기에 컴퓨터바이러스 등 악성프로그램의 점검·치료를 위한 백신소프트웨어 설치
- ✓ 백신소프트웨어의 월 1회 이상 주기적인 업데이트 및 바이러스 경보 등이 발령된 경우 즉시 최신 소프트웨어로 업데이트

【관련 법령】

- 신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책
- 4. 컴퓨터바이러스 방지



4. 개인신용정보의 안전한 보관

23 신용평가모형 개발 · 검증시 개인신용정보 이용제한

- ✓ 신용평가모형, 위험관리모형 개발 위탁시 개인신용정보가 불가피하게 필요한 경우 개인신용정보를 변환하여 제공하고 개발완료 즉시 삭제

【관련 법령】

- 신용정보업감독규정 [별표3] Ⅲ. 관리적 보안대책
3. 개인신용정보의 이용제한 등



5. 개인신용정보 삭제(파기)

24 상거래관계가 종료된 개인신용정보에 대한 접근통제 강화 등

- ✓ 금융거래 등 상거래관계 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보(필수적 개인신용정보)에 대하여 상거래관계 종료 후 3개월 이내에 접근통제를 강화*하여 관리

* 거래종인 개인신용정보와 분리보관, 접근권한 관리책임자 지정, 관리책임자가 접근가능한 임직원 지정, 이용 전 사전승인 및 이용내역 3년 보관 등

- ✓ 금융거래 등 상거래관계 설정 및 유지 등에 필수적이지 않은 개인신용정보(선택적 개인신용정보)를 상거래관계 종료 후 3개월 이내에 삭제

【관련 법령】

- 신용정보법 제20조의2 (개인신용정보의 보유기간 등)
- 신용정보법 시행령 제17조의2 (개인신용정보의 관리방법 등)
- 신용정보업감독규정 제22조의3 (개인신용정보의 보유기간 등)



5. 개인신용정보 삭제(파기)

25 상거래관계 종료에 따른 개인신용정보 분리보관 및 삭제

- ✓ 상거래관계가 종료된 날로부터 원칙적으로 5년 이내에 신용정보주체의 개인신용정보를 관리대상에서 삭제
- ✓ 「신용정보법」상 삭제 예외사유에 해당하여 개인신용정보를 상거래관계 종료 후 5년 이내에 삭제하지 않는 경우
 - 개인신용정보의 분리보관 및 접근통제를 강화하여 관리하고 보유목적이 달성되면 해당 개인신용정보를 삭제

【관련 법령】

- 신용정보법 제20조의2 (개인신용정보의 보유기간 등)
- 신용정보법 시행령 제17조의2 (개인신용정보의 관리방법 등)
- 신용정보업감독규정 제22조의3 (개인신용정보의 보유기간 등)



5. 개인신용정보 삭제(파기)

25 상거래관계 종료에 따른 개인신용정보 분리보관 및 삭제

개인신용정보 삭제 예외사유(「신용정보법」 제20조의2 제2항)

1. 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우
2. 개인의 급박한 생명·신체·재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
3. 휴면예금(「휴면예금관리재단의 설립 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 휴면예금)의 지급을 위하여 필요한 경우
4. 대출사기, 보험사기, 거짓이나 부정한 방법으로 알아낸 타인의 신용카드 정보를 이용한 거래, 그 밖에 건전한 신용질서를 저해하는 행위를 방지하기 위하여 그 행위와 관련된 신용정보주체의 개인신용정보가 필요한 경우
5. 위험관리체제의 구축과 신용평가모형 및 위험관리모형의 개발을 위하여 필요한 경우 (이 경우 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우 등을 제외하고 개인인 신용정보주체를 식별할 수 없도록 조치하여야 함)
6. 신용정보제공·이용자 또는 제3자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 신용정보주체의 권리보다 우선하는 경우(이 경우 신용정보제공·이용자 또는 제3자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 않은 경우로 한정)
7. 신용정보주체가 개인신용정보(시행령 제15조 제4항 각 호의 개인신용정보는 제외)의 삭제 전에 그 삭제를 원하지 아니한다는 의사를 명백히 표시한 경우

5. 개인신용정보 삭제(파기)

26 분리보관 중인 개인신용정보 활용 시 통지

- ✔ 「신용정보법」상 삭제 예외사유에 해당하여 삭제하지 않고 분리보관 중인 개인신용정보를 활용하는 경우 해당 신용정보주체에게 통지

【관련 법령】

- 신용정보법 제20조의2 (개인신용정보의 보유기간 등)



5. 개인신용정보 삭제(파기)



(정리) 분리보관 및 삭제방법



「신용정보법」 제20조의2에 따라, 금융거래 등 상거래가 종료된 개인신용정보는 2단계에 걸쳐 분리보관 또는 삭제하여야 함

구 분	필수적 개인신용정보		선택적 개인신용정보
	삭제 예외사유에 해당하는 경우	그 외의 경우	
[1단계] 3개월 이내	해당 신용정보주체의 개인신용정보가 안전하게 보호될 수 있도록 접근권한을 강화하는 등 관리		삭제 (삭제방법- 시행령§17의2⑥)
[2단계] 5년 이내	1. 현재 거래중인 신용정보주체의 개인신용정보와 분리하는 등 관리 (관리방법-시행령§17의2①) 2. 활용 시 신용정보주체에게 통지	삭제 (삭제방법- 시행령§17의2⑥)	-



5. 개인신용정보 삭제(파기)



(정리) 분리보관 및 삭제방법



개인신용정보 관리방법

- (1단계) 현재 거래중인 고객의 정보와 접근권한을 분리하는 등 보안통제를 강화*하여 운영

* 같은 Table일 경우 일반 직원의 조회를 차단하거나 접근권한이 강화된 별도의 DB 또는 Table로 관리하고, 접근권한 관리책임자를 지정하여 접근권한을 통제 · 기록 보존

- (2단계) 현재 거래중인 고객의 정보와 분리하여 별도의 DB 또는 Table로 관리하여야 하며, 1단계 접근권한보다 강화된 방식으로 엄격히 통제*하여 운영

* 2단계 조치된 개인신용정보를 재이용하는 경우 1단계 접근권한보다 제한된 인원, 추가 승인절차 및 사후 감사 등 보다 강화된 방식으로 엄격히 통제되어야 하며, 구체적인 방식은 개별 금융회사가 자율적으로 정하여 운영할 수 있음



5. 개인신용정보 삭제(파기)

27 개인신용정보가 포함된 문서 관리

- ✓ 개인신용정보가 포함된 문서에 대하여 보존기간을 정하여 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하고 보관장소에 대한 출입 · 통제 절차를 수립하여 운영
- ✓ 보존하고 있는 개인신용정보 포함 문서에 대하여 현황 파악, 열람, 대여 등에 대한 통제시스템을 구축
- ✓ 보존기간이 만료된 개인신용정보에 대해 안전한 폐기계획을 수립하여 시행하고 그 결과를 신용정보관리 · 보호인 또는 대표이사가 확인

【관련 법령】

- 신용정보법 시행령 제17조의2 (개인신용정보의 관리방법 등)
- 신용정보업감독규정 제22조의4 (개인신용정보가 포함된 문서 등의 관리 방법)

5. 개인신용정보 삭제(파기)

위반사례 (법 §20의2)

금융거래 종료 후 3개월이 지난 거래관계 유지에 필수적이지 않은 정보(학력, 가족관계 등)를 삭제하지 않았고 금융거래 종료 후 5년이 지나 보존이 필요한 정보에 대하여 분리보관 및 접근통제 미실시

가맹점에 전자지급결제대행 서비스(PG)를 제공하면서 수집한 거래정보 N건을 상거래 관계가 종료된 날로부터 5년 경과 후에도 삭제하지 않음

개인신용정보 삭제 의무 ·
분리보관 및 접근통제
의무 미이행



5. 개인정보 삭제(파기)

위반사례 (개인정보 보호법 §21)

개인정보 처리목적 달성 등 개인정보가 불필요하게 되었을 때 지체없이 파기하여야 하나, 홈페이지 경품당첨 이벤트에서 수집된 응모자의 정보(이름, 생년월일, 휴대전화번호)를 수집 시 동의 받은 수집, 이용 기간이 경과하였음에도 미파기

개인신용정보 파기 의무 미이행



6. 신용정보활용체제 공시

28 신용정보활용체제 공시

- ✓ 신용정보활용체제를 작성하여 신용정보주체가 열람할 수 있도록 점포 · 사무소의 보기 쉬운 장소에 비치하거나 홈페이지 등에 공시

【신용정보활용체제 필수 기재사항】

- 관리하는 신용정보의 종류 및 이용 목적
- 신용정보를 제3자에게 제공하는 경우 제공하는 신용정보의 종류, 제공 대상, 제공받는 자의 이용 목적
- 신용정보의 보유 기간 및 이용 기간이 있는 경우 해당 기간, 신용정보 파기의 절차 및 방법
- 법 제17조에 따라 신용정보의 처리를 위탁하는 경우 그 업무의 내용 및 수탁자
- 신용정보주체의 권리와 그 행사방법
- 신용정보관리 · 보호인 또는 신용정보 관리 · 보호 관련 고충을 처리하는 사람의 성명, 부서 및 연락처
- 신용등급 산정에 반영되는 신용정보의 종류, 반영비중 및 반영기간(신용조회회사만 해당)

【관련 법령】

- 신용정보법 제31조 (신용정보활용체제의 공시)
- 신용정보법 시행령 제27조 (신용정보활용체제의 공시)

6. 신용정보활용체제 공시

☐ 개선 필요 사례

「개인정보 보호법」상 ‘개인정보 처리방침’을 수립하여 홈페이지에 공시하고 있으나, 동 처리방침에 신용정보활용체제를 통해 공시해야 하는 내용이 일부만 포함되어 있음

‘개인정보 처리방침’을 인터넷 홈페이지에 게재하고 있으나, 개인정보를 실제로 제공하고 있지 않은 ○○○ 등을 기재

신용정보활용체제 공시
내용의 정확성 제고 필요



7. 신용정보관리 · 보호인 지정 및 내부통제 등

29 신용정보관리 · 보호인 지정

- ✓ 집행임원, 사내이사 등 「신용정보법 시행령」 제17조 제3항의 자격요건을 갖춘 자를 신용정보관리 · 보호인으로 지정

【신용정보관리 · 보호인 자격 요건】

- 사내이사
- 집행임원(「상법」 제408조의2에 따라 집행임원을 둔 경우로 한정)
- 「상법」 제401조의2 제1항 제3호에 해당하는 자로서 신용정보의 제공 · 활용 · 보호 및 관리 등에 관한 업무집행 권한이 있는 사람
- 그 밖에 신용정보의 제공 · 활용 · 보호 및 관리 등을 총괄하는 위치에 있는 직원

【관련 법령】

- 신용정보법 제20조 (신용정보 관리책임의 명확화 및 업무처리기록의 보존)
- 신용정보법 시행령 제17조 (신용정보관리 · 보호인의 지정 등)

7. 신용정보관리 · 보호인 지정 및 내부통제 등

30 신용정보관리 · 보호인의 업무수행

- ✓ 신용정보의 수집 · 보유 · 제공 · 삭제 등 관리 및 보호 계획의 수립 및 시행
- ✓ 신용정보의 수집 · 보유 · 제공 · 삭제 등 관리 및 보호실태와 관행에 대한 정기적인 조사 및 개선
- ✓ 신용정보 열람 및 정정청구 등 신용정보주체의 권리행사 및 피해구제
- ✓ 신용정보 유출 등을 방지하기 위한 내부통제시스템의 구축 및 운영
- ✓ 정보유출 대응매뉴얼 마련
- ✓ 임직원 및 전속 모집인 등에 대한 신용정보보호교육계획의 수립 및 시행
- ✓ 임직원 및 전속 모집인 등의 신용정보보호 관련 법령 및 규정 준수여부 점검
- ✓ 「신용정보법」 제20조 제4항 각 호의 업무이행 결과에 대한 보고서를 작성하고 이를 대표이사 및 이사회에 보고

【관련 법령】

- 신용정보법 제20조 (신용정보 관리책임의 명확화 및 업무처리기록의 보존)

7. 신용정보관리 · 보호인 지정 및 내부통제 등

30 업무보고서 보고양식(「신용정보업감독업무시행세칙」 별지 제1호 서식)

신용정보관리 · 보호인의 업무수행 실적 등 보고			
문서번호:		수 신: 금융감독원장	참 조: 00검사국장
「신용정보업감독규정」 제22조의2제3항에 따라 신용정보관리 · 보호인의 업무수행실적 및 대표이사, 이사회에 대한 보고실적을 아래와 같이 보고합니다.			
상호		대표자	
본점 소재지		신용정보관리 · 보호인	
1. 법 제20조제4항 각호의 업무수행 실적			
구분		이행일(기간)	주요 내용
신용정보 관리 및 보호 계획의 수립 및 시행			
신용정보 관리 및 보호실태와 관행에 대한 정기적인 조사 및 개선			
신용정보주체의 권리행사 및 피해구제			
내부통제 시스템의 구축 및 운영			
신용정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행			
신용정보 보호 관련 법령 및 규정 준수여부 점검			
2. 법 제20조제5항에 따른 보고 실적			
보고 주기			
보고 내역			
구분	보고일	주요 보고사항 및 후속조치 등	
대표이사			
이사회			
※ 첨부서류 : 1. 대표이사 및 이사회에 보고한 보고서, 2. 업무수행 실적에 관한 증빙서류 0000년 00월 00일 신용정보관리 · 보호인 _____ 서명 또는 (인)			

7. 신용정보관리 · 보호인 지정 및 내부통제 등

31 신용정보 관리기준에 대한 내부규정 마련

✔ 「신용정보업감독규정」 별표4의2에 따른 신용정보관리 기준의 준수 및 이행을 위하여 내부관리규정을 구체적이고 상세하게 마련

※ 회사의 특별한 사정 등이 있는 경우 해당 사유를 내부관리규정에 명확히 설명하고 「신용정보법」 등 관련 법령을 위반하지 않는 범위에서 감독규정 별표4의2와 다르게 내부규정 마련 가능

✔ 개인신용정보 오·남용에 대한 자체 제재기준 마련

【관련 법령】

- 신용정보법 제20조 (신용정보 관리책임의 명확화 및 업무처리기록의 보존)
- 신용정보업감독규정 제22조 (내부관리규정의 마련)

7. 신용정보관리 · 보호인 지정 및 내부통제 등

32 개인신용정보 처리기록 보존

- ✓ 개인신용정보의 수집 · 이용 · 제공 · 폐기와 관련된 사항에 대해 필수적으로 기록해야 하는 항목을 작성하여 3년간 기록을 보존

【처리기록 필수 기록항목】

1. 개인신용정보를 수집 · 이용한 경우 : 그 정보를 수집 · 이용한 자, 수집 · 이용한 날짜, 수집 · 이용한 정보의 내용 및 수집 · 이용한 사유와 근거
2. 개인신용정보를 제공한 경우 : 그 정보를 제공한 자, 제공한 날짜, 제공한 정보의 내용 및 제공한 사유와 근거
3. 개인신용정보를 폐기한 경우 : 그 정보를 폐기한 자, 폐기한 날짜, 폐기한 정보의 내용 및 폐기한 사유와 근거

【관련 법령】

- 신용정보법 제20조 (신용정보 관리책임의 명확화 및 업무처리기록의 보존)
- 신용정보법 시행령 제16조의2 (신용정보회사등의 기록보존)



7. 신용정보관리 · 보호인 지정 및 내부통제 등



위반사례 (법 §19, §20)

임직원의 신용정보보호 관련 법령 및 내부관리 규정 등의 준수여부 점검 미흡으로 인하여 개인신용정보 유출 등의 결과를 초래

보험금 심사업무와 관련하여 개인신용정보의 처리를 위탁한 OO을 상대로 정보보안대책을 이행하고 있는지 여부를 점검하지 않는 등 관리적 보안대책을 소홀히 하여 개인신용정보가 포함된 전화통화 녹취파일 N건이 외부로 유출

신용정보관리 · 보호인의
의무이행 미흡으로 인한
정보 유출

7. 신용정보관리 · 보호인 지정 및 내부통제 등

☐ 개선 필요 사례

다수 고객의 개인정보가 필요한 경우 개인정보를 관리하고 있는 전산부서로부터 자료를 제공받아 이용하고 있으나, 동 정보의 이용 등에 대한 내부통제절차가 마련되어 있지 않음

내부통제시스템 구축 필요

“개인정보 침해 · 유출사고 대응 지침”에 개인신용정보 유출시 금융감독원에 신고하는 사항이 누락되어 있는 등 「신용정보법」 개정내용이 미반영

개인신용정보 관련 내규 내용의 정확성 제고 필요



7. 신용정보관리 · 보호인 지정 및 내부통제 등

☐ 개선 필요 사례

개인신용정보 누설 시 대응 방법, 접근권한 부여 기록의 의무 보관기간 등에 대해 개인(신용)정보 관련 규정 간 규율하고 있는 내용이 상이하므로 각 규정을 일관성 있게 개정

고객정보관리요령 등이 상위규정 없이 운영되고 개인정보보호 관련 내용이 여신업무 편람에만 포함되어 있는 등 개인정보보호 관련 내규체계의 일관성 미흡

개인신용정보 오·남용 관련 점검 방법 및 제재 기준을 구체적으로 마련하지 않음

개인신용정보 관련 내규 간 일관성 강화 필요

개인신용정보 관련 내규 내용의 구체성 강화 필요

8. 신용정보주체의 권리보장

33 개인신용정보 이용 및 제공사실의 조회

-  신용정보주체가 개인신용정보 이용 및 제공사실을 조회할 수 있도록 개인신용정보 조회시스템을 구축하거나 사무소·점포 등에서 열람 가능토록 조치

【개인신용정보 이용·제공 내역 조회항목】

1. 개인신용정보를 이용한 경우 : 이용 주체, 이용 목적, 이용 날짜, 이용한 신용정보의 내용, 개인신용정보의 보유기간 및 이용기간
2. 개인신용정보를 제공한 경우 : 제공 주체, 제공받은 자, 제공 목적, 제공한 날짜, 제공한 신용정보의 내용, 개인신용정보를 제공받은 자의 보유기간 및 이용기간

※ 개인신용정보를 내부 경영관리 목적으로 이용하거나 반복적인 업무위탁을 위해 제공하는 경우는 조회대상에서 제외되나 상품 및 서비스 소개 및 구매 권유 목적의 이용 제공은 조회 대상에 포함

【관련 법령】

- 신용정보법 제35조 (신용정보 이용 및 제공사실의 조회)
- 신용정보법 시행령 제30조 (신용정보 이용 및 제공사실의 조회 등)

8. 신용정보주체의 권리보장

34 개인신용정보 제공 · 이용 동의 철회권

- ✓ 신용정보주체가 개인신용정보 제공 동의를 철회할 수 있는 시스템 또는 절차 마련
 - 제공 동의 철회에 따라 신용정보주체와 약정한 용역을 제공하기 어려워지는 경우에는 신용정보주체가 동 용역을 제공받지 않을 의사를 명확하게 밝혀야 함
- ✓ 신용정보주체가 상품이나 용역을 소개하거나 권유할 목적으로 본인에게 연락하는 것을 중지하도록 청구할 수 있는 시스템 또는 절차 마련

【관련 법령】

- 신용정보법 제37조 (개인신용정보 제공 · 이용 동의 철회권 등)
- 신용정보법 시행령 제32조 (개인신용정보 제공 · 이용 동의 철회권 등)
- 신용정보업감독규정 제40조의3 (동의 철회의 방법)



8. 신용정보주체의 권리보장

35 개인신용정보 열람 및 정정청구권

- ✓ 신용정보주체가 본인의 개인신용정보를 열람·정정청구 할 수 있는 시스템 또는 절차 마련
 - 열람한 개인신용정보에 대한 정정청구를 받은 신용정보회사등은 청구에 정당한 사유가 있다고 판단되면, 해당 개인신용정보의 제공·이용을 중단하고 사실관계 조사
 - 조사결과 사실과 다르거나 확인할 수 없는 개인신용정보는 삭제 또는 정정하고, 최근 6개월 이내에 신용정보를 제공받은 자 등에게 삭제 및 정정한 내용을 고지

【관련 법령】

- 신용정보법 제38조 (신용정보의 열람 및 정정청구 등)



8. 신용정보주체의 권리보장

36 개인신용정보 삭제 요구권

✓ 신용정보주체가 본인의 개인신용정보 삭제를 요구할 수 있는 절차 마련

- 삭제요청을 받은 경우 상거래종료 후 일정기간*이 경과한 개인신용정보에 대해서 지체 없이 삭제를 진행하고 그 결과를 신용정보주체에게 통지

* 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보 : 5년

금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적이지 않은 선택적 개인신용정보 : 3개월

- 삭제를 요청한 개인신용정보가 삭제 예외사유에 해당하는 경우 현재 거래중인 신용정보주체의 개인신용정보와 분리보관 하는 등의 방법으로 관리하고 그 결과를 신용정보주체에게 통지

【관련 법령】

- 신용정보법 제38조의3 (개인신용정보의 삭제 요구)
- 신용정보법 시행령 제33조의3 (개인신용정보의 삭제 요구)

8. 신용정보주체의 권리보장



위반사례 (법 §37)

OO은행은 전화상담원을 이용한 대출모집과정에서 대출권유 전화마케팅 중지를 요청하거나 전화마케팅 전화를 받고 거부의를 표시한 고객에게 대출권유 전화마케팅을 하는 등 금융소비자의 권익을 부당하게 침해

전화마케팅 수신거부(Do-Not-Call)를 요청한 회원 ○○○○ 등 N명을 대상으로 카드론 상품 등에 대한 전화마케팅 실시



마케팅 수신 거부 의사 표시
고객에게 금융상품을
권유하는 전화마케팅 실시

8. 신용정보주체의 권리보장

☐ 개선 필요 사례

신용정보주체 본인의 신용정보 열람·정정 신청을 접수 받는 경우 신청서를 징구하지 않은 사례가 있으며, 동 신청서 양식에 정정대상 항목 및 사유 등이 포함되지 않음

신용정보 열람·정정시 신청서 내용 및 징구절차 보완 필요

개인신용정보의 이용·제공 업무 관련 총괄 부서의 소관부서에 대한 점검 근거를 내규에 반영하여 정기적으로 자체점검을 실시하고, 개인신용정보 관련 사항이 고객에게 누락 없이 정기적으로 통지되도록 전산을 구축하는 등 업무절차 개선

신용정보 이용·제공사실 조회 관련 처리절차 개선 필요

감사합니다!
